

제 목 공공기관 우선구매제도 이행 절차 보완
 소 관 부 서 ○○○○처
 내 용

1. 업무개요

공공기관은 사회적가치 실현을 위해 여성기업, 사회적기업, 장애인 기업 등 정책적 지원이 필요한 기업이 생산 또는 공급하는 재화나 서비스(용역, 공사) 등을 우선적으로 구매(이하 “우선구매”라 한다)하여야 한다.

2. 관련규정(판단기준)

「계약사무규정(이하 “규정”이라 한다)」 제52조(우선구매)에 따르면, 특별한 사유를 제외하고는 사회적기업생산품 등 정부권장정책¹⁾을 검토하여 구매해야 하고, 계약부서는 분기별로 사전검토 여부 및 적정성 등을 관리하여야 하며, 이를 위해 규정 제53조(우선구매 사전검토) 각 호²⁾의 구매를 우선적으로 검토하여 수요부서에 알려줘야 한다.

1) 중소기업제품, 기술개발제품, 여성기업제품, 사회적기업생산품, 중증장애인생산품, 국가유공자생산품, 녹색제품 등 구매 확대

2) 녹색제품, 고효율에너지기자재, 중소기업생산품, 기술개발제품, 여성기업제품, 사회적기업생산품, 사회적협동조합 생산품 및 서비스, 중증장애인생산품, 장애인표준사업장 제품, 장애인기업제품 및 국가유공자 재활용사촌 생산품

3. 감사결과 확인된 문제점

감사대상기간 동안의 사업장별 계약체결 절차를 점검한 결과, 계약 부서는 수요부서로부터 계약 요청을 받으면, 발주수량, 규격서(과업지시서, 시방서 등 포함), 구입예산 및 계약기간 등의 적정성을 검토하여 계약 방법을 결정하고, 계약업체를 선정 후 계약을 체결한 것으로 확인되었다.

그리고 계약업체는 ○○○○처 ☆☆☆☆팀에서 제공하는 업체별 인증현황³⁾을 참고하여, 규정 제53조(우선구매 사전검토) 각 호의 제품 중 多 인증 업체를 우선으로 검토하여 선정했다.

그러나 품목별 인증이 아닌 업체 인증(사업자번호 기준)만을 고려한 방식은, 「여성기업의 지원에 관한 법률」, 「장애인기업활동 촉진법」 등의 개별법에서 요구하는 “직접 생산하는 재화나 서비스”의 요건을 충족하지 못하는 계약을 체결할 우려가 있다.

또, 규정 제52조(우선구매)에 따르면 계약부서는 분기별로 우선구매의 적정성을 관리하여야 함에도 불구하고, ○○○○처 ☆☆☆☆팀에서 매 분기마다 [표 1]과 같이 구매계약 사전예고서를 제출받고 있을 뿐 정부권장정책이행 구매 검토서 회신 이력이 없었고, 연구소 및 본부의 계약부서에서 우선구매의 적정성을 관리하는 사례는 없는 등 규정과 다르게 운영되고 있음을 확인하였다.

3) 「사회적기업 육성법」, 「여성기업 지원에 관한 법률」 등 개별 법령에 의해 인증받은 사업자현황을 중소벤처기업부가 운영하는 공공구매종합정보망을 통해서 확인 가능

[표 1] 구매계약 사전예고서 제출 대상

(24년도 4분기 기준)

구 분	제출대상	비 고
본 사	전(全) 계약, 300만원 이상 구매	부서별 제출
본 부	5천만원 이상 입찰공고 계약	-

* 본부는 제출대상에 해당하는 계약 0건(22년 ~ 24년), 연구소는 제출대상에서 제외

4. 관계부서 의견

○○○○처 ☆☆☆☆팀은 감사결과 확인된 문제점에 대해서는 인정하며 제도상 미흡한 부분에 대해 보완할 수 있는 방안을 마련하겠다고 대답하였다.

조치할 사항

○○○○처장은 공공기관 우선구매제도와 관련하여, 개별 법령에서 정고 있는 “직접 생산하는 재화나 서비스”의 요건을 충족하는 구매·계약이 체결될 수 있도록 관련 규정을 보완하여 주시고, 규정 준수를 위한 방안을 마련하여 주시기 바랍니다.